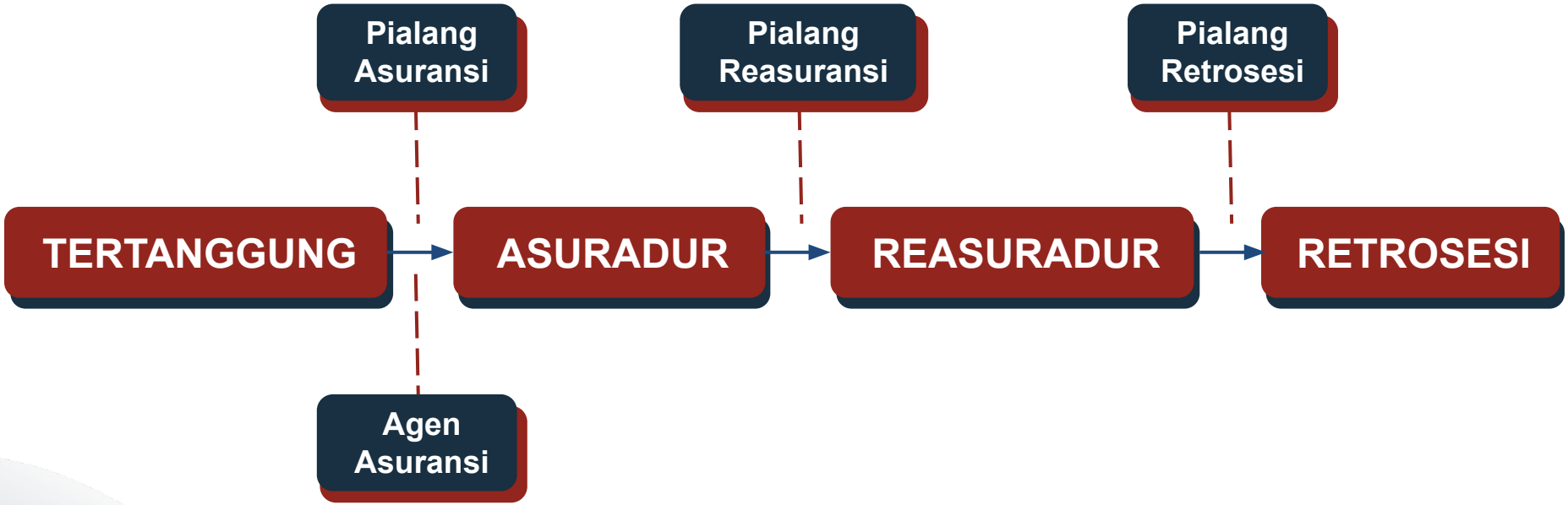
CENDEKIA PENDIDIKAN INOVATIF

Your Vibe, Your Future, Your Expertise

Hukum Asuransi

Proses Bisnis Asuransi Umum



Dasar Hukum Usaha Perasuransian



Ruang Lingkup Usaha Perasuransian

UU No. 40 Tahun 2014
Pasal 2 – Pasal 4:

Usaha Perasuransian

1. Perusahaan Asuransi Umum :
   a. Usaha Asuransi Umum
   b. Usaha Reasuransi
2. Perusahaan Asuransi Jiwa
3. Perusahaan Reasuransi

1. Perusahaan Asuransi Umum Syariah :
   a. Usaha Asuransi Umum Syariah
   b. Usaha Reasuransi Syariah
2. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah
3. Perusahaan Reasuransi Syariah

1. Perusahaan Pialang Asuransi
2. Perusahaan Pialang Reasuransi
3. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi

Ruang Lingkup Usaha Perasuransian

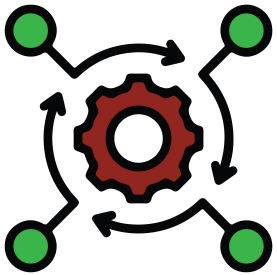
UU No. 40 Tahun 2014
Pasal 6 :

Bentuk Badan Hukum

- Perseroan terbatas
- Koperasi
- Usaha Bersama yang telah ada pada saat UU No 40 Tahun 2014 diundangkan

Keagenan Asuransi Umum

Peran Utama Agen :



Kanal Distribusi

Agen asuransi adalah pihak yang sangat berperan dalam pengembangan pasar asuransi dalam masyarakat. Agen asuransi adalah saluran distribusi terhadap produk asuransi milik satu perusahaan asuransi kepada masyarakat.



Penjualan

Agen asuransi karena bersifat sebagai saluran penjualan maka berdiri mewakili perusahaan asuransi dalam setiap transaksi asuransi. Agen secara hukum tidak berkewajiban untuk terlibat dalam penyelesaian klaim asuransi.

Keagenan dalam KUH Perdata

Pengertian Pemberi Kuasa (KUHPer Pasal 1972)

adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang/suatu pihak memberikan kekuasaan (wewenang) kepada orang/pihak lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Jadi unsur-unsurnya adalah :

1. Perjanjian
2. Memberikan kekuasaan (wewenang)
3. Menyelenggarakan sesuatu urusan



Keagenan dalam KUH Perdata

Hak dan Kewajiban Agen

Hak - hak Agen

1. Menerima penggantian/ganti rugi atas kehilangan atau kerugian yang dialami saat melakukan tugasnya dari Principal.
2. Menerima imbalan (remunerasi) dari hasil pekerjaannya.
3. Hak untuk memperoleh kembali barang-barang jaminan yang ia jaminkan dalam menjalankan tugasnya.

Keagenan dalam KUH Perdata

Hak dan Kewajiban Agen

Kewajiban Agen

1. Memenuhi segala instruksi Principal.
2. Melaksanakan Tugas dengan hati-hati dan teliti.
3. Melakukan tugasnya secara sendiri tidak didelegasikan
4. Melakukan tugas dengan itikad baik
5. Bertanggung jawab dengan menerima uang, untuk kepentingan Principalnya

Keagenan dalam UU No 40 Tahun 2014

Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum

Agen asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.

Jadi agen asuransi merupakan kuasa dari perusahaan asuransi yang diageninya.

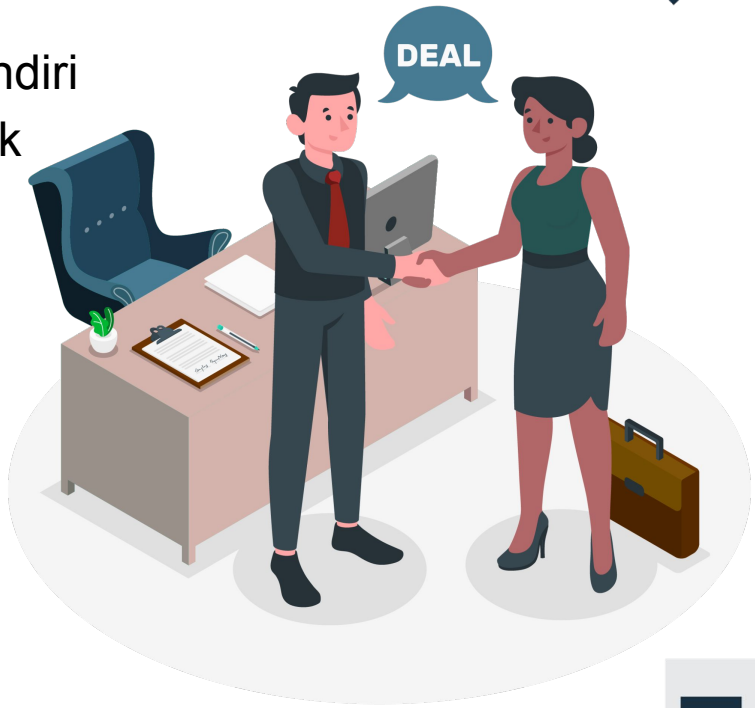
Kode Etik Agen Asuransi Umum

1. Agen tidak akan memberikan penjelasan yang tidak benar maupun dapat menyesatkan masyarakat.
2. Agen dalam memberikan penjelasan tidak memaksa tetapi memberikan pelayanan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
3. Agen tidak akan melakukan tindakan yang dapat merugikan pemegang polis maupun teman seprofesi agen.
4. Agen merasa ikut memiliki dan akan menjaga nama baik serta bertanggung jawab untuk mengembangkan perusahaan asuransi umum yang diageni.
5. Agen selalu belajar menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan/pengetahuan asuransinya.



Definisi Agen

Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi.



Dasar Hukum Agen

(Pasal 1 Angka 28 UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian).

UU Nomor 40 Tahun 2014

Pasal 25

Objek Asuransi di Indonesia hanya dapat diasuransikan pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali dalam hal:

a. Tidak ada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia, baik secara sendiri sendiri maupun bersama-sama, yang memiliki kemampuan menahan atau mengelola risiko asuransi atau risiko asuransi syariah dari Objek Asuransi yang bersangkutan; atau

b. Tidak ada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia yang bersedia melakukan penutupan asuransi atau asuransi syariah atas Objek Asuransi yang bersangkutan.

UU Nomor 40 Tahun 2014

Pasal 28

1) Premi atau Kontribusi dapat dibayarkan langsung oleh Pemegang Polis atau Peserta kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, atau dibayarkan melalui Agen Asuransi.

2) Agen Asuransi hanya dapat menerima pembayaran Premi atau Kontribusi dari Pemegang Polis atau Peserta setelah mendapatkan persetujuan dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.

3) Pertanggungan dinyatakan mulai berlaku dan mengikat para Pihak terhitung sejak Premi atau Kontribusi diterima oleh Agen Asuransi.

4) Agen Asuransi dilarang menahan atau mengelola Premi atau Kontribusi.

UU Nomor 40 Tahun 2014

Pasal 28

5) Agen Asuransi dilarang menggelapkan Premi atau Kontribusi.

6) Dalam hal Premi atau Kontribusi dibayarkan melalui Agen Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Agen Asuransi wajib menyerahkan Premi atau Kontribusi tersebut kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dalam jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

7) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul apabila Agen Asuransi telah menerima Premi atau Kontribusi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Pasal 16

Ayat (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang menggunakan Agen Asuransi wajib memastikan bahwa Agen Asuransi:

a. Memiliki sertifikat keagenan sesuai dengan bidang usahanya dan;

b. Terdaftar di OJK.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi

Ayat (2), Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang menggunakan Agen Asuransi paling sedikit wajib:

a. Melaporkan Agen Asuransinya kepada asosiasi yang sesuai dengan bidang usahanya; dan
b. Membuat perjanjian secara tertulis dengan Agen Asuransi yang memasarkan produk asuransinya.

Ayat (3), Perusahaan Asuransi, bertanggung jawab penuh terhadap konsekuensi yang timbul dari penutupan asuransi yang dilakukan oleh Agen Asuransi bersangkutan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi

BAB I Ketentuan Umum PASAL 1

1. Produk Asuransi adalah: program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang dapat diasuransikan yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti dengan memberikan penggantian kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita pemegang polis,

2. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah Produk Asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk Produk Asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi

BAB I Ketentuan Umum PASAL 1

3. Produk Asuransi Bersama adalah Produk asuransi yang dirancang untuk dipasarkan dan ditanggung atau dikelola risikonya oleh 2 (dua) atau lebih perusahaan asuransi.

4. Produk Asuransi Standar adalah Produk Asuransi yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

5. Produk Asuransi Mikro adalah Produk Asuransi yang didesain untuk memberikan perlindungan atas risiko keuangan yang dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi

Pasal 19

Dalam hal Agen Asuransi tidak lagi menjadi Agen Asuransi dari sebuah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dimaksud wajib :

a. Memberitahukan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang penutupan asuransinya dilakukan melalui Agen Asuransi tersebut; dan

b. Memberikan informasi Agen Asuransi pengganti atau petugas pelayanan pelanggan (customer service officer).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi

Bancassurance

Bancassurance adalah aktivitas kerja sama antara Perusahaan dengan bank dalam rangka memasarkan Produk Asuransi melalui bank.

Bank bertindak sebagai Agen Asuransi. ***Surat Edaran BI No.12/35 DPNP, 23 Desember 2010***

Penerapan Manajemen Risiko dalam Rangka Bancassurance Point C butir

Pegawai Bank yang menangani *bancassurance wajib* memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku antara lain:

1) Memiliki sertifikasi keagenan yang dikeluarkan oleh asosiasi terkait; dan
2) Telah memperoleh pelatihan mengenai produk asuransi yang akan dipasarkan.

Agen Asuransi Profesional

- KMK No. 425/KMK.06/2003 tentang perizinan dan penyelenggaraan kegiatan Usaha Perusahaan penunjang asuransi, pasal 7 ayat 2 butir a.5 : “Setiap agen asuransi wajib memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Asosiasi Industri”.
- Dengan memiliki sertifikat diharapkan agen asuransi mempunyai bekal pengetahuan yang cukup untuk memberikan keterangan yang benar dan jelas pada calon tertanggung tentang program asuransi yang dipasarkan, isi polis termasuk hak dan kewajiban tertanggung.
- Agen asuransi juga harus mengupdate dirinya dengan produk-produk terbaru serta melengkapi dengan skill dan pengetahuan tentang pemasaran asuransi.

Agen Asuransi Profesional

- KMK No. 425/KMK.06/2003 tentang perizinan dan penyelenggaraan kegiatan Usaha Perusahaan penunjang asuransi, pasal 7 ayat 2 butir a.5 : “Setiap agen asuransi wajib memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Asosiasi Industri”
- Dengan memiliki sertifikat diharapkan agen asuransi mempunyai bekal pengetahuan yang cukup untuk memberikan keterangan yang benar dan jelas pada calon tertanggung tentang program asuransi yang dipasarkan, isi polis termasuk hak dan kewajiban tertanggung.
- Agen asuransi juga harus meng update dirinya dengan produk- produk terbaru serta melengkapi dengan skill dan pengetahuan tentang pemasaran asuransi

Keagenan dalam KUH Perdata

Hak dan Kewajiban Agen

Hak - hak Agen

1. Menerima penggantian/ganti rugi atas kehilangan atau kerugian yang dialami saat melakukan tugasnya dari Principal.
2. Menerima imbalan (remunerasi) dari hasil pekerjaannya.
3. Hak untuk memperoleh kembali barang-barang jaminan yang ia jaminkan dalam menjalankan tugasnya.

Hak dan Kewajiban Agen Asuransi

Hak Agen Asuransi

Memperoleh Imbalan berupa komisi atau fasilitas lainnya dari perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam PKS.

Kewajiban Agen Asuransi

1. Memenuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi sesuai PKS
2. Melaksanakan profesinya secara jujur, sopan, hati-hati, teliti dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum
3. Bertanggung jawab apabila menerima uang premi untuk kepentingan perusahaan asuransi.
4. Menghormati, menjunjung tinggi dan berdedikasi pada profesi keagenan.
5. Meningkatkan pengetahuan dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap nasabah.

Kewajiban Perusahaan Asuransi yang melakukan Pemasaran melalui Agen

PMK No. 152/PMK.010/2012 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian Bab XV pasal 66 :

Memberikan pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan kepada Agen Asuransi agar dapat menjalankan profesi dengan kompetensi dan integritas yang tinggi.

1) Mewajibkan Agen Asuransi terlebih dahulu memiliki sertifikat keagenan.
2) Mencantumkan kode etik yang ditetapkan oleh Asosiasi Perusahaan asuransi sejenis dalam kontrak keagenan.
3) Mewajibkan Agen Asuransi untuk mematuhi kode etik atau sejenisnya yang ditetapkan oleh asosiasi berikut sanksi yang dikenakan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh agen asuransi.

Dispute dan Sengketa Asuransi

Potensi Dispute Asuransi

1. Premi belum diterima oleh Penanggung
   - Premi belum dibayar
   - Premi sudah dibayar tapi belum disetor oleh broker/agen
   - Premi digelapkan broker/agen

2. Peristiwa tidak dijamin/dikecualikan dalam polis
   - Pemahaman prinsip proximate cause sangat diperlukan untuk menentukan penyebab suatu peristiwa dijamin atau tidak.



Dispute dan Sengketa Asuransi

Potensi Dispute Asuransi

3. Terlanggarnya kondisi polis
    - Pelanggaran warranty

4. Pelanggaran prinsip utmost good faith
    - Concealment
    - Non Disclosure
    - Fraudulent misrepresentation



Dispute dan Sengketa Asuransi

Perselisihan Klaim Asuransi

Dalam penyelesaian klaim seringkali terjadi perselisihan antara lain dalam hal :

- Perihal klaim dijamin atau tidak menurut kondisi polis
- Jumlah yang harus dibayar oleh Penanggung
- Liability yang diakui oleh Penanggung
- Kerugian yang tidak pernah terjadi
- Memperbesar nilai kerugian atas Risiko yang dijamin dalam polis
- Dengan sengaja menimbulkan Risiko yang dijamin dalam polis
- Memperbesar efek yang timbul akibat kejadian yang dijamin dalam polis

Dispute dan Sengketa Asuransi

Penyelesaian Klaim Asuransi

- **Musyawarah**
  Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah antara Penanggung dan Tertanggung.
- **Arbitrase**
  Penyelesaian perselisihan oleh Lembaga independen dan imparsial yang memberikan pelayanan untuk penyelesaian perselisihan antara Perusahaan Asuransi dengan Tertanggung.
- **Pengadilan**
  Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri.

BMAI = Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia